

1502951-25.2021.8.26.0302

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Betiza Marques Soria Prado

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GLEISON ALAN OLIVEIRA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Betiza Marques Soria Prado

Vistos.

1) Com relação ao autor do fato Evandro Lopes Rodrigues Júnior, a hipótese é de extinção da punibilidade.

Trata-se de Termo Circunstanciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Doutor Mário Gomes Pahim, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

SENTENÇA

Processo nº:

1502951-25.2021.8.26.0302

Classe – Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GLEISON ALAN OLIVEIRA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Betiza Marques Soria Prado

Vistos.

1) Com relação ao autor do fato Evandro Lopes Rodrigues Júnior, a hipótese é de extinção da punibilidade.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar eventual delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, cuja prescrição da pretensão punitiva é de 2 anos, nos termos do artigo 30 do citado Diploma legal.

Todavia, tendo em vista que o(a) autor(a) do fato era menor de vinte e um anos à época do fato, tal prazo deve ser reduzido para um ano, nos termos do artigo 115 do CP.

O fato típico ocorrera em 07/07/2021 e, dessa forma, houve decurso de prazo superior a um ano, sem qualquer causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva do lapso prescricional, o qual operou-se aos 06/07/2022.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) autor(a) do fato EVANDRO LOPES RODRIGUES JUNIOR, relativamente à infringência do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c.c. 115, do Código Penal.

Providencie a serventia as devidas anotações e averbações.

P.R.I.C. e arquivem-se.

Ciência ao MP.

2) Quanto ao autor do fato Gleison Alan Oliveira Santos, certifique a serventia se ainda permanece custodiado e tornem conclusos, com urgência, para designação de audiência preliminar.

Int.

Jaú, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA